

شركة داي몬드 لوساطة التأمين
سياسة الاتفاقيات غير القياسية
يونيو 2025



Internal

DO NOT COPY

الاسم المسجل: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين
المركز الرئيسي: طريق الثمامة، الربيع، الرياض
مسؤول المستند: مدير إدارة الجودة والتطوير

المحتويات	
1	المقدمة
2	الهدف من السياسة
3	تعريف
4	نطاق تطبيق السياسة
5	القطاعات والإدارات ذات العلاقة
6	الكيانات ذات العلاقة
7	قواعد عامة
8	مسؤولية السياسة
9	التعاميم والتعليمات ذات العلاقة
10	حفظ السياسة
11	مخالفة السياسة



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

المادة (1): يحتوي هذا المستند على المعلومات المتعلقة بشركة الوثيقة الماسية (دايموند) ولا يجوز استخدام أو نسخ هذا المستند أو المعلومات التي يحتوي عليها كاملة أو جزءا منها أو كشفه إلى الغير ما لم تقدم شركة الوثيقة الماسية (دايموند) موافقتها الكتابية على ذلك. لا يجوز تعديل أو حذف هذا التصريح المقيد في أي حالة من هذا المستند.

المادة (2): في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فإن السيادة تكون للنص العربي.



Internal

DO NOT COPY

معلومات السياسة				
سياسة الاتفاقيات غير القياسية			عنوان السياسة	
مُستحدثة			حالة السياسة	
لا يوجد			عنوان السياسة السابقة	
لا يوجد			تاريخ السياسة السابقة	
1EM0004			رقم المستند	
بعد مُرور سنتين من تاريخ اعتماد السياسة أو عند الضرورة			تاريخ المراجعة القادمة	
الإدارة التنفيذية			مالك السياسة	
إدارة الجودة والتطوير			إعدت بواسطة	
مسؤولو القطاعات والإدارات الذين راجعوا السياسة ووافقوا عليها				
الإدارة	الوظيفة	الاسم	التاريخ	التوقيع
الإدارة الرقابية	مدير إدارة الالتزام	تركي عبد الله العبدلي	31/07/2025	
رئيس مراجعة السياسات	مدير إدارة الجودة والتطوير	شادن سلطان العتيبي	31/07/2025	
اعتماد السياسة				
الإدارة العليا	العضو المنتدب	بدر سعد الشايع	31/07/2025	



إدارة الجودة والتطوير
Quality & Development Management



1. المقدمة:

1.1 تعد سياسة الاتفاقيات غير القياسية جزءاً أساسياً في تنظيم التعامل مع الاتفاقيات والعقود غير القياسية التي تبرمها شركة الوساطة، والتي قد تخرج عن النمط المعتاد أو المعايير التشغيلية والمالية والتنظيمية المتعارف عليها. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في جميع تعاقداتها لضمان حماية مصالحها والامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2. الهدف من السياسة:

2.1 تثق شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين (ويشار إليها فيما يلي بـ "دايموند") في أن الهدف من هذه السياسة هو وضع إطار تنظيمي واضح لتفويض الصلاحيات داخل الشركة، يحدد أنواع الصلاحيات، آلية تفويضها، الجهات المخولة، والضوابط اللازمة لضمان سلامة التفويض وحماية مصالح الشركة والعملاء.

3. تعاريف:

- 3.1 دايموند: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين.
- 3.2 العقود غير القياسية بأنها: أي اتفاقيات مكتوبة أو إلكترونية، دائمة أو مؤقتة، تتضمن شروطاً تختلف عن النماذج الموحدة المعتمدة داخل الشركة، أو تحتوي على مخاطر غير معتادة، أو ترتب عليها التزامات مالية أو قانونية تتجاوز التفويضات الإدارية أو المالية المعتادة.
- 3.3 الاتفاقيات القياسية: هي العقود المتكررة التي تعتمدها الشركة ضمن نماذج واضحة وشروط اعتيادية، مثل الاتفاقيات السنوية مع شركات التأمين، اتفاقيات اشتراك الأنظمة، أو العقود الخاصة بالمشتريات العادية ضمن حدود الصلاحيات المالية المعتمدة.
- 3.4 الإدارة التنفيذية: هي الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن العقود غير القياسية داخل الشركة، ويشمل ذلك العضو المنتدب أو من يفوضه رسمياً ضمن حدود معينة.
- 3.5 التزامات طويلة الأجل: أي بند في العقد يفرض التزاماً مالياً أو تشغيلياً على الشركة تتجاوز مدته 12 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.
- 3.6 الشروط الجزائية: البنود التي تنص على فرض غرامات أو التزامات إضافية على أحد الأطراف في حال الإخلال بتنفيذ العقد أو التأخير في تنفيذه. وتُعد هذه الشروط غير قياسية إذا تجاوزت نسبتها 10% من قيمة العقد أو كانت غير متوازنة بين الطرفين.
- 3.7 تضارب المصالح: أي حالة يكون فيه للموظف، أو لأحد أقاربه، أو لمن تربطه به علاقة شخصية أو مالية، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الطرف المتعاقد، بما قد يؤثر على نزاهة وحيادية القرار المتعلق بالتعاقد.
- 3.8 مراجعة قانونية: هي عملية فحص وتحليل لبنود العقد من قبل شخص مؤهل قانونياً (قد يكون خارجياً في حال عدم وجود قسم قانوني داخلي)، بهدف التأكد من نظامية الاتفاق وخلوه من المخاطر أو الثغرات.
- 3.9 نموذج مراجعة العقد: نموذج داخلي معتمد يُستخدم لتوثيق مبررات العقد، وتحليل مخاطره، وتصنيفه كغير قياسي، وتحديد التوصيات اللازمة لاعتماده أو تعديله.
- 3.10 سجل العقود غير القياسية: قاعدة بيانات مركزية أو ملف إلكتروني معتمد، يُحفظ فيه كل عقد غير قياسي موقع مع بياناته التفصيلية، ويُشرف عليه قسم العقود أو الإدارة التنفيذية مباشرة.
- 3.11 مراجعة سنوية: عملية دورية تُجرى مرة واحدة سنوياً لتقييم جميع العقود غير القياسية المبرمة، تشمل مراجعة مستوى الالتزام، والمخاطر التي تحققت، والتوصيات المستقبلية.
- 3.12 NDA (اتفاقية عدم الإفصاح): اتفاقية قانونية يتم توقيعها مع أي طرف خارجي يتم منحه الاطلاع على معلومات حساسة، تفرض عليه الحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها خارج الغرض المحدد.

4. نطاق تطبيق السياسة:

- 4.1 تُطبق هذه السياسة على جميع الإدارات، وجميع أنواع العقود التي تُبرم باسم الشركة أو لصالحها، سواء تم إعدادها داخلياً أو عبر أطراف خارجية، ويشمل ذلك:
- 4.1.1 عقود الشراكات أو التسويق المشترك.
- 4.1.2 عقود البرمجيات أو الأنظمة التقنية.
- 4.1.3 العقود المالية أو التشغيلية.
- 4.1.4 عقود العملاء الاستثنائية.
- 4.1.5 عقود الموردين أو المستشارين.



5. القطاعات والإدارات ذات العلاقة:
- 5.1 الإدارة التنفيذية.
 - 5.2 إدارة الالتزام والامتثال.
 - 5.3 كافة الإدارات التي تطلب التعاقد أو تكون طرفًا في تنفيذ الاتفاقية.
6. الكيانات ذات العلاقة:
- 6.1 كافة الكيانات المملوكة بالكامل إلى شركة دايمنود.
 - 6.2 شركات التأمين المتعاملة مع الشركة
 - 6.3 الموردون والأطراف الخارجية المعتمدة.
 - 6.4 العملاء.
 - 6.5 هيئة التأمين.
7. قواعد عامة:
- 7.1 التعامل مع العقود غير القياسية:
 - 7.1.1 يجب أن تُبنى جميع التعاملات المتعلقة بالعقود غير القياسية على مبادئ النزاهة، الشفافية، والمساءلة، بما يضمن اتساقها مع مصالح الشركة وعدم تضاربها مع أي أنظمة سارية.
 - 7.1.2 يجب التعامل مع العقود غير القياسية على أنها تحمل مخاطر متزايدة بطبيعتها، ويتطلب ذلك مستوى أعلى من المراجعة القانونية والمالية والتنظيمية.
 - 7.1.3 يُمنع تفكيك العقود أو تجزئتها أو تغيير صيغتها عمدًا لتفادي عرضها على الإدارة التنفيذية أو لتجاوز ضوابط هذه السياسة.
 - 7.1.4 يجب ضمان أن كل عقد غير قياسي يعكس مبدأ التكافؤ بين الأطراف، وألا يحتوي على التزامات مجحفة بالشركة أو تؤدي إلى تبعية تنظيمية أو مالية غير مبررة.
 - 7.1.5 تُوثق جميع مراحل إعداد العقود غير القياسية، ويُحتفظ بها ضمن ملف تعاقدى كامل يشمل المراسلات، الملاحظات، ومسودات التفاوض، لضمان الشفافية وسهولة التدقيق. - 7.2 صلاحيات الدخول في العقود:
 - 7.2.1 لا يجوز لأي موظف في الشركة، مهما كانت درجته الوظيفية، بالتفاوض أو توقيع أو تنفيذ أي عقد غير قياسي دون الحصول على موافقة خطية وصريحة من الإدارة التنفيذية، أو من يتم تفويضه رسميًا من قبل العضو المنتدب.
 - 7.2.2 يُشترط أن يكون الموظف المصرح له بالعقود:
 - 7.2.2.1 ضمن التفويض الإداري المعتمد.
 - 7.2.2.2 قد تلقى تدريبًا كافيًا على تقييم المخاطر التعاقدية.
 - 7.2.2.3 غير مرتبط بأي تضارب مصالح مباشر أو غير مباشر مع الطرف المتعاقد. - 7.3 آلية تصنيف العقود غير القياسية:
 - 7.3.1 يجب وضع تصنيف واضح يحدد ما إذا كانت الاتفاقية تقع ضمن النطاق "غير القياسي" بناءً على واحد أو أكثر من المؤشرات التالية:
 - 7.3.1.1 شروط دفع غير اعتيادية (مثل الدفع المسبق أو المؤجل طويل الأمد).
 - 7.3.1.2 التزام مالي يتجاوز الحد المعتمد للعقود القياسية.
 - 7.3.1.3 تضمين شروط جزائية غير مألوفة أو غير متوازنة.
 - 7.3.1.4 التعامل مع جهة غير مرخصة أو غير خاضعة للرقابة التنظيمية. - 7.3.2 تُوثق أسباب التصنيف في نموذج مراجعة العقد، وترفق ضمن ملف التوثيق الرسمي. - 7.4 تقييم العقود غير القياسية:
 - 7.4.1 تلزم الإدارة التنفيذية بمراجعة كافة العقود غير القياسية قبل اعتمادها، وفق تحليل تفصيلي يشمل:
 - 7.4.1.1 التزامات الطرفين ومدى وضوحها.
 - 7.4.1.2 الأثر المالي المباشر وغير المباشر.
 - 7.4.1.3 المخاطر القانونية والتنظيمية.

- 7.4.1.4 مدى توافق العقد مع الأنظمة المحلية (SAMA، نظام الشركات، إلخ).
- 7.4.1.5 الأثر على سمعة الشركة وعلاقتها بشركاء التأمين.
- 7.4.2 يجب أن يُرفق بالعقد:
- 7.4.2.1 تحليل مخاطر مكتوب من الجهة الطالبة.
- 7.4.2.2 مبررات الحاجة.
- 7.4.2.3 أي تحفظات قانونية من الطرف الآخر.
- 7.4.2.4 رأي مسؤول الالتزام عند الحاجة.
- 7.5 شروط خاصة تتطلب موافقة العضو المنتدب:
- 7.5.1 يُمنع توقيع أي عقد يتضمن البنود التالية دون موافقة خطية من العضو المنتدب:
- 7.5.1.1 التزامات طويلة الأجل تتجاوز 12 شهراً.
- 7.5.1.2 مشاركة أرباح أو عمولات غير محددة أو مشروطة.
- 7.5.1.3 شرط جزائي يتجاوز 10% من قيمة العقد.
- 7.5.1.4 وصول طرف خارجي إلى الأنظمة أو قواعد البيانات الداخلية.
- 7.5.1.5 استخدام اسم الشركة في تقديم خدمات من طرف ثالث دون رقابة مباشرة.
- 7.6 حالات استخدام الوسطاء أو المستشارين الخارجيين:
- 7.6.1 عند الاستعانة بطرف ثالث (وسيط أو مستشار) للمشاركة في التفاوض أو الإشراف على العقد، يجب:
- 7.6.1.1 توقيع اتفاقية رسمية تحدد مسؤولياته.
- 7.6.1.2 ضمان عدم الاطلاع على معلومات سرية إلا في حدود الحاجة وبموجب اتفاقية سرية (NDA).
- 7.6.1.3 توثيق أي مشورة قدمها وتضمينها في ملف العقد.
- 7.7 آليات الحوكمة والتصعيد:
- 7.7.1 يجب أن تمر جميع العقود غير القياسية عبر الفلتر التالية قبل توقيعها:
- 7.7.1.1 مراجعة قانونية.
- 7.7.1.2 مراجعة من مسؤول الالتزام أو الحوكمة.
- 7.7.1.3 توقيع إداري وفق الصلاحيات المالية المعتمدة.
- 7.7.1.4 توصية نهائية من الإدارة التنفيذية.
- 7.7.2 في حال توقيع أي عقد دون اتباع الإجراءات، تُعتبر مخالفة جسيمة تستوجب التحقيق وفق لائحة الجزاءات المعتمدة، وقد تؤدي إلى:
- 7.7.2.1 الإنذار أو الخصم أو الفصل.
- 7.7.2.2 إحالة الموضوع للجهات الرقابية مثل SAMA عند وجود شبهة نظامية.
- 7.8 تضارب المصالح:
- 7.8.1 يُحظر مشاركة أي موظف في تحليل، مراجعة، أو توقيع أي عقد إذا كان بينه وبين الطرف المتعاقد علاقة شخصية أو مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة.
- 7.8.2 يجب على الموظف الإفصاح عن أي تضارب محتمل فوراً، ويُحال الملف إلى لجنة الحوكمة للتقييم واتخاذ قرار بشأن استمرار مشاركته.
- 7.9 بلاغات المخالفات التعاقدية:
- 7.9.1 تُوفر الشركة قناة داخلية سرية للإبلاغ عن أي تجاوزات متعلقة بالعقود غير القياسية، مثل:
- 7.9.1.1 توقيع غير مصرح به.
- 7.9.1.2 شروط غير مفهومة أو خفية.
- 7.9.1.3 تضارب مصالح لم يتم الإفصاح عنه.
- 7.9.2 تلتزم الإدارة التنفيذية بعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد المبلغ عند حسن النية، وتُراجع البلاغات خلال 5 أيام عمل.
- 7.10 إدارة العقود غير القياسية بعد التوقيع:
- 7.10.1 تُحفظ كافة العقود غير القياسية بعد توقيعها في خزانة آمنة وتحت إشراف إدارة الالتزام والامتثال أو الإدارة التنفيذية مباشرة، ويجب تسجيل تفاصيلها في سجل مركزي يشمل:

- 7.10.1.1 رقم العقد وتاريخه.
- 7.10.1.2 اسم الجهة المتعاقد معها.
- 7.10.1.3 مدة الالتزام وقيمة العقد.
- 7.10.1.4 نوع الشروط غير القياسية.
- 7.10.1.5 التوصية المعتمدة واسم المراجع النهائي.
- 7.10.2 تُراجع الإدارة التنفيذية كل ربع سنة العقود السارية لتقييم مدى الامتثال، وترفع تقريراً للإدارة العليا يتضمن:
- 7.10.2.1 عدد العقود غير القياسية النشطة.
- 7.10.2.2 قيمتها وتوزيعها حسب الفئة.
- 7.10.2.3 أي مخالفات أو مخاطر مكتشفة.
- 7.10.2.4 الإجراءات التصحيحية الموصى بها.
- 7.10.3 تلتزم الإدارة التنفيذية بإجراء مراجعة سنوية شاملة لجميع الاتفاقيات غير القياسية الموقعة خلال العام، تشمل المراجعة:
- 7.10.3.1 الالتزام بالشروط المتفق عليها.
- 7.10.3.2 المخاطر التي تحققت فعلياً.
- 7.10.3.3 أثر الاتفاقيات على الأداء المالي أو التشغيلي.
- 7.10.3.4 تُرفع نتائج المراجعة إلى مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة الداخلية إن وجدت.
- 7.11 التعامل مع حالات التباين:
- 7.11.1 إذا وُجد تباين بين ما نُقِّد في الواقع وبين ما ورد في العقد غير القياسي، يجب:
- 7.11.1.1 رفع إشعار داخلي فوري للإدارة التنفيذية.
- 7.11.1.2 تجميد التعامل المالي لحين المراجعة.
- 7.11.1.3 رفع تقرير أولي خلال 3 أيام عمل، يشمل التحليل والتوصيات.
- 7.11.2 يُعد تكرار حالات التباين مؤشراً لخطر ويُدرج ضمن سجل المخاطر التشغيلية.
- 7.12 آلية التوثيق والأرشفة:
- 7.12.1 يجب حفظ جميع العقود غير القياسية ومرفقاتها في نظام إلكتروني آمن معتمد من الإدارة التنفيذية، إلى جانب الأرشفة الورقية.
- 7.12.2 يجب تسجيل كل عقد في سجل العقود الرسمي للشركة، شاملاً بيانات التوقيع، تاريخ النفاذ، تاريخ الانتهاء، وأي تعديلات لاحقة.
- 7.12.3 يُمنع حذف أو تعديل أي نسخة من العقد أو المرفقات إلا بإذن مكتوب من الإدارة التنفيذية.
- 7.13 التدريب والتوعية:
- 7.13.1 تلتزم الإدارة التنفيذية بعقد جلسات تدريبية دورية (نصف سنوية على الأقل) لموظفي الصف الأول ومديري الإدارات حول مخاطر العقود غير القياسية، وكيفية التعامل معها.
- 7.13.2 يجب أن تشمل برامج التوعية أمثلة واقعية، أخطاء شائعة، ودروس مستفادة من حوادث سابقة.

8. مسؤولية السياسة:

8.1 الإدارة التنفيذية:

- 8.1.1 مسؤولون عن إصدار التوجيهات الخاصة بتنفيذ السياسة.
- 8.1.2 مسؤولون عن مراجعة واعتماد أي عقد غير قياسي قبل توقيعه.
- 8.1.3 مسؤولون عن التفويض الرسمي لمن يحق لهم التفاوض أو التوقيع نيابة عن الشركة.
- 8.1.4 مسؤولون عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال وجود مخالفات أو تجاوزات.
- 8.1.5 مسؤولون عن تقديم تقارير دورية للإدارة العليا أو مجلس الإدارة حول العقود غير القياسية.

8.2 الجهة الطالبة للعقد:

- 8.2.1 مسؤولون عن إعداد مبررات واضحة لطلب الاتفاقية.
- 8.2.2 مسؤولون عن تعبئة نموذج مراجعة العقد غير القياسي.
- 8.2.3 مسؤولون عن تقديم تحليل أولي للمخاطر والتزامات العقد.
- 8.2.4 مسؤولون عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستيفاء المتطلبات القانونية والمالية.

8.3 إدارة الالتزام والامتثال:

- 8.3.1 مسؤولون عن مراجعة مدى توافق العقد مع الأنظمة والضوابط الرقابية (هيئة التأمين).
- 8.3.2 مسؤولون عن إبداء الرأي التنظيمي أو الحوكمي قبل اعتماد العقد.
- 8.3.3 مسؤولون عن المشاركة في لجان التقييم عند وجود تضارب مصالح أو ملاحظات جوهرية.
- 8.3.4 مسؤولون عن إدارة العقود وحفظها.

8.4 في حال الاستعانة بمستشار قانوني خارجي:

- 8.4.1 يتم تعيينه بترشيح من الإدارة التنفيذية أو العضو المنتدب.
- 8.4.2 يُلزم بتقديم رأي قانوني مكتوب ضمن ملف العقد.
- 8.4.3 يُوقع على اتفاقية عدم إفصاح (NDA) قبل الاطلاع على الوثائق.
- 8.5 تُعد كل إدارة مشاركة في تنفيذ العقد (مالية – تقنية – تشغيلية) مسؤولة عن مراجعة البنود التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، والتوصية بالتعديلات قبل توقيع العقد.

8.6 يُمنع أي موظف غير مخول من اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى التزام الشركة بأي بند تعاقدية، ويُعد ذلك تجاوزاً يُحال للمساءلة.

9. التعاميم والتعليمات ذات العلاقة:

9.1 تشمل هذه السياسة جميع التعاميم التي تصدر من الجهات التنظيمية أو التوجيهات الداخلية المتعلقة باللجان التنفيذية..

10. حفظ السياسة:

- 10.1 تحفظ النسخة الإلكترونية الغير قابلة للنسخ من السياسة المعتمدة على نظام الموارد البشرية ويطلع عليها الإدارات ذات العلاقة.
- 10.2 تحفظ النسخة الورقية من السياسة المعتمدة في إدارة الجودة والتطوير حسب المدة النظامية المحددة في كتيب تقادم المستندات ترحل نظامياً إلى حفظ المستندات.

11. مخالفة السياسة:

11.1 يُطبق في حق المخالف لهذه السياسة ماورد في لائحة جزاءات شركة داي몬드 المعتمدة.